

Arbeitsvertrag / Employment Contract

Zwischen / Between

Flink Expansion 1
GmbH

Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (im Folgenden „Arbeitgeber“ genannt / hereinafter referred to as the "Employer")

und / and

Diego Albs Passos

geboren am / born

18/03/1989

wohnhaft in / living at

Alfred-Taube Straße 9

04442 Zwenkau

(im Folgenden „Arbeitnehmer“ genannt / hereinafter referred to as the "Employee")

wird folgender Arbeitsvertrag vereinbart / the following Employment Contract is agreed upon:

Aufschiebende Bedingung

Das Arbeitsverhältnis steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, insbesondere ein Aufenthaltstitel bzw., sofern der Arbeitnehmer über keinen Aufenthaltstitel verfügt, eine Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung oder über die Aussetzung der Abschiebung, die den Arbeitnehmer jeweils zu einer Erwerbstätigkeit nach diesem Arbeitsvertrag berechtigen, vorliegen. Der Arbeitnehmer wird dem Arbeitgeber den Aufenthaltsstatus und seine Beschäftigungserlaubnis durch Vorlage der Ausweispapiere, des Aufenthaltstitels bzw. entsprechender Bescheinigungen vor Arbeitsantritt im Original nachweisen, damit der Arbeitgeber überprüfen kann, dass der Beschäftigung des Arbeitnehmers kein Verbot entgegensteht oder diesbezüglich Beschränkungen bestehen. Für die Dauer Deiner Beschäftigung wird der Arbeitgeber außerdem eine Kopie des Aufenthaltstitels oder der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung oder über die Aussetzung der Abschiebung in elektronischer Form oder in Papierform aufbewahren. Sofern dem Arbeitnehmer ein Aufenthaltstitel für seine Beschäftigung beim Arbeitgeber erteilt wurde und

Suspensive Condition

The employment relationship is subject to the suspensive condition that all necessary official permits, in particular a residence permit or, if the employee does not have a residence permit, a certificate of residence or suspension of deportation, which entitle the Employee to engage in the employment under this contract, are obtained. The Employee shall prove their residence status and employment permit to the Employer by presenting the original identification documents, residence permit, or corresponding certificates before starting work, so that the employer can verify that no prohibition or restrictions prevent the Employee's employment. The Employer will also keep a copy of the residence permit or the certificate of residence or suspension of deportation in electronic or paper form for the duration of the Employee's employment. If the Employee is granted a residence permit for their employment with the Employer and this employment ends prematurely, the employee is informed that the Employer is obliged to notify the competent immigration authority of this fact within four weeks of becoming aware of it. The Employee also undertakes to inform the Employer immediately if the residence permit or the certificate of residence or suspension of

endet diese vorzeitig, wird der Arbeitnehmer darauf hingewiesen, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, diesen Umstand spätestens innerhalb von vier Wochen seit seiner Kenntnis der zuständigen Ausländerbehörde mitzuteilen. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich auch dazu, den Arbeitgeber unverzüglich zu informieren, falls der Aufenthaltstitel bzw. die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung oder über die Aussetzung der Abschiebung erlischt (bspw. durch Rücknahme oder Widerruf), geändert, oder nicht verlängert werden sollte.	deportation expires (e.g. through revocation or withdrawal), is modified, or not extended.
§ 1 Beginn des Arbeitsverhältnisses, Immatrikulationsbescheinigung, Probezeit (1) Das Arbeitsverhältnis beginnt am 15/12/2025 und ist für die Zeit bis zum 14/12/2026 befristet. (2) Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von zwei Wochen (§ 622 Abs. 3 BGB) gekündigt werden.	§ 1 Start of Employment Relationship, Enrollment Certificate, Probationary Period (1) The employment relationship begins on 15/12/2025 and is limited until 14/12/2026 . (2) The first three months are considered a probationary period. During this period, either party can terminate the employment relationship with two weeks' notice (§ 622 para. 3 BGB).
§ 2 Tätigkeit, Ort (1) Der Arbeitnehmer wird als Rider in Leipzig eingestellt. Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere die Auslieferung von eingehenden Kundenbestellungen mittels Fahrrad. Der Arbeitnehmer nutzt hierfür sein privates Endgerät nach näherer Weisung des Arbeitgebers. Das Nähere ist in der als Anlage 3 beigelegten Zusatzvereinbarung über die Nutzung eines privaten Endgeräts geregelt. (2) Der Arbeitgeber behält sich vor, den Arbeitnehmer aus betrieblichen Gründen unter Wahrung seiner Interessen für eine andere, gleichwertige Tätigkeit, in einem anderen Arbeitsgebiet oder an einem anderen Arbeitsort einzusetzen, soweit dies seinen Fähigkeiten und Kenntnissen entspricht und soweit dies dem Arbeitnehmer nach Abwägung der beiderseitigen Interessen zumutbar ist.	§ 2 Duties, Location (1) The Employee is hired as Rider in Leipzig . Their tasks include the delivery of incoming customer orders by bicycle. The employee will use their personal device as instructed by the employer. Details are regulated in the additional agreement on the use of personal devices attached as Appendix 3. (2) The Employer reserves the right to assign the Employee to another equivalent position, work area, or location for operational reasons, provided that this is within the Employee's capabilities and skills and is reasonable after weighing both parties' interests.
§ 3 Arbeitszeit, Planung von Schichten, Über- und Mehrarbeit (1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 32 Stunden und verteilt sich dabei grundsätzlich auf 5 von 6 Werktagen. (2) Beginn, Ende Dauer der täglichen Arbeitszeit sowie die Lage der Pausen richten sich nach den arbeitgeberseitigen Vorgaben und den betrieblichen Erfordernissen.	§ 3 Working Hours, Shift Planning, Overtime and Extra Work (1) The regular weekly working hours amount to 32 and are generally distributed over 5 out of 6 working days. (2) The start, end, and duration of daily working hours and the scheduling of breaks are based on the Employer's requirements and operational needs.

(3) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, seine Verfügbarkeiten gemäß den jeweils geltenden arbeitgeberseitigen Vorgaben spätestens bis zum Dienstag, 23:59 Uhr einer jeden Woche für die jeweils folgende Woche mitzuteilen und im Zeiterfassungssystem des Arbeitgebers einzutragen. Dazu ist der Arbeitnehmer verpflichtet, seine Verfügbarkeit im Umfang von mindestens 150% seiner vertraglich vereinbarten Wochenarbeitsstunden, d.h. 48 Stunden, für die Folgeweche innerhalb der geltenden operativen Zeiten (Montag bis Samstag, 07:00 Uhr bis 01:00 Uhr) mitzuteilen. Der Arbeitgeber wird den Arbeitnehmer über dessen daraufhin eingeplanten Schichten rechtzeitig gemäß den jeweils geltenden internen Regelungen informieren. Der Arbeitgeber behält sich vor, die Planung der Schichten zur Wahrung betrieblicher Interessen anzupassen, insbesondere auf Tage am Wochenende (Freitag, ab 15 Uhr) oder auf Abendstunden (ab 15 Uhr) zu verlegen. (4) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet auf Anordnung des Arbeitgebers, im gesetzlich zulässigen Rahmen zumutbare Über- oder Mehrarbeit sowie auch Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit zu leisten.	(3) The Employee agrees to communicate their availability in accordance with the Employer's current requirements by no later than 23:59 on Tuesday each week for the following week and to enter it into the Employer's time tracking system. The Employee must provide availability for at least 150% of their contractual weekly working hours, i.e., 48 hours, for the following week within the operational hours (Monday to Saturday, 7:00 AM to 1:00 AM). The Employer will notify the Employee of their scheduled shifts in a timely manner, in accordance with the internal regulations. The Employer reserves the right to adjust the shift schedule to meet operational interests, particularly to assign shifts on weekends (Friday after 3 PM) or in the evening (after 3 PM). (4) The Employee is obliged to perform reasonable overtime or extra work, as well as night, Sunday, and holiday work, upon the Employer's request, within the legal limits.
§ 4 Vergütung (1) Der Arbeitnehmer erhält für seine vertragliche Tätigkeit ein Grundvergütung in Höhe von EUR 12,82 brutto pro Stunde. Die monatlichen Bezüge bezahlt der Arbeitgeber bis zum 6. des darauffolgenden Kalendermonats bargeldlos auf eine vom Arbeitnehmer mitzuteilende Kontoverbindung bei einer in Deutschland ansässigen Bank. (2) Überstunden werden gemäß Absatz 1 vergütet, sofern sie mit dem Arbeitgeber abgesprochen und von diesem angeordnet sind. (3) Die Zahlung von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit ist in Anlage 1 geregelt. (4) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Gehaltsüberweisungen und -abrechnungen unverzüglich nach Erhalt zu prüfen und etwaige Unstimmigkeiten (z.B. Überzahlungen) dem Arbeitgeber in Textform mitzuteilen. Im Falle einer Überzahlung ist der Arbeitnehmer verpflichtet, alle überzahlten Beträge unverzüglich zurückzuzahlen. Die Einrede der Entreicherung gemäß § 818 Abs. 3 BGB ist ausgeschlossen. Der Arbeitnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Arbeitgeber	§ 4 Remuneration (1) The Employee receives a base salary of EUR 12.82 gross per hour for their contractual duties. The employer pays the monthly salary by the 6th of the following calendar month, cashless, to an account provided by the employee at a bank located in Germany. (2) Overtime is compensated according to paragraph 1, provided it has been agreed upon and authorized by the employer. (3) The payment of supplements for Sunday, holiday, or night work is regulated in Appendix 1. (4) The Employee must immediately review salary transfers and pay slips and report any discrepancies (e.g., overpayments) to the Employer in writing. In case of an overpayment, the Employee is obliged to repay all overpaid amounts immediately. The defense of unjust enrichment under § 818 para. 3 BGB is excluded. The Employee agrees that the employer may offset any overpaid salary against subsequent salary payments, as legally permitted.

etwaige überzahlte Vergütung, soweit gesetzliche zulässig, im Rahmen nachfolgender Gehaltsabrechnungen verrechnen kann.	
§ 5 Arbeitsverhinderung und Vergütungsfortzahlung im Krankheitsfall (1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich dem Arbeitgeber anzuzeigen sowie auf Verlangen des Arbeitgebers die Gründe der Arbeitsverhinderung mitzuteilen. (2) § 5 Abs. 1 und § 5 Abs. 1a EFZG gelten mit der Maßgabe, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, bereits am ersten Tag seiner Abwesenheit eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen bzw. die Arbeitsunfähigkeit von einem Arzt feststellen und sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aushändigen zu lassen. Dauert die Erkrankung länger als attestiert bzw. vom Arzt festgestellt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, spätestens am folgenden Arbeitstag ein Anschlussattest vorzulegen bzw. die Krankheit erneut feststellen und sich eine entsprechend anschließende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aushändigen zu lassen. Überdies hat der Arbeitnehmer die jeweils geltende arbeitgeberseitige interne Richtlinie betreffend Krankmeldungen zu beachten. (3) § 616 BGB ist abbedungen. (4) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.	§ 5 Inability to Work and Continued Payment in Case of Illness (1) The Employee is obliged to inform the Employer immediately of any inability to work and its expected duration and, upon request, to provide the reasons for the inability to work. (2) § 5 para. 1 and § 5 para. 1a EFZG apply, with the modification that the Employee is obliged to present a medical certificate or have the inability to work determined by a doctor and receive a certificate of incapacity for work on the first day of absence. If the illness lasts longer than the certificate or doctor's diagnosis, the employee must provide a follow-up certificate or have the illness re-evaluated by a doctor on the following working day. The Employee must also comply with the Employer's internal guidelines regarding sick leave notifications. (3) § 616 BGB is waived. (4) Otherwise, the legal provisions apply.
§ 6 Urlaub (1) Der Arbeitnehmer erhält einen gesetzlichen Erholungsurlaub von 20 Arbeitstagen im Kalenderjahr, ausgehend von einer Fünf-Tage-Woche. Bei weniger oder mehr Wochenarbeitstagen reduziert bzw. erhöht sich der Urlaubsanspruch entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. (2) Die zeitliche Festlegung des Urlaubs ist mit dem Arbeitgeber rechtzeitig abzusprechen. (3) Der Arbeitgeber kann, soweit gesetzlich zulässig, Betriebsurlaub anordnen. Hinsichtlich Anordnung, Dauer und zeitlicher Lage eines Betriebsurlaubs wird der Arbeitgeber den Interessen der Belegschaft Rechnung tragen und insbesondere sicherstellen, dass der dem Arbeitnehmer noch ausreichend Urlaubstage zur freien Verfügung verbleiben. Die dem	§ 6 Vacation (1) The Employee is entitled to a statutory vacation of 20 working days per calendar year, based on a five-day workweek. For fewer or more work days per week, the vacation entitlement is adjusted according to legal provisions. (2) The scheduling of vacations must be coordinated with the Employer in advance. (3) The Employer may, to the extent legally permissible, order company vacations. In determining the timing, duration, and scheduling of company vacations, the Employer will consider the interests of the workforce and ensure that the employee has sufficient vacation days left for personal use. The employee's entitled vacation days will be credited toward the company vacation period. (4) Otherwise, the legal provisions apply.

Arbeitnehmer zustehenden Urlaubstage werden auf die Dauer des Betriebsurlaubs angerechnet. (4) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.	
§ 7 Kurzarbeit (1) Wenn ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt, der aus wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht (§§ 95 ff. SGB III), ist der Arbeitgeber dazu berechtigt, mit einer Ankündigungsfrist von mindestens 3 Wochen Kurzarbeit anzuordnen, soweit die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld erfüllt sind. Für die Dauer der Kurzarbeit vermindert sich die unter § 4 geregelte Vergütung im Verhältnis zur ausgefallenen Arbeitszeit. (2) Die Anordnung von Kurzarbeit kann vom Arbeitgeber jederzeit widerrufen werden.	§ 7 Short-Time Work (1) If there is a significant reduction in work due to economic reasons or an unavoidable event (§§ 95 et seq. SGB III), the Employer may, with at least three weeks' notice, order short-time work if the conditions for the granting of short-time allowance are met. For the duration of short-time work, the remuneration under § 4 is reduced proportionally to the lost working hours. (2) The Employer may revoke the short-time work order at any time.
§ 8 Nebentätigkeiten; Wettbewerbsverbot (1) Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist jede entgeltliche oder unentgeltliche Nebentätigkeit nur mit vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers zulässig. Der Arbeitgeber wird seine Zustimmung erteilen, wenn weder die Erfüllung der Vertragspflichten des Arbeitnehmers noch sonstige berechnigte Interessen des Arbeitgebers durch die Nebentätigkeit beeinträchtigt werden. (2) Während des Bestehens dieses Arbeitsvertrags ist es dem Arbeitnehmer untersagt für ein mit dem Arbeitgeber in Wettbewerb stehendes Unternehmen zu arbeiten oder eigene unternehmerische Tätigkeiten zu entfalten, die mit dem Arbeitgeber in Konkurrenz treten.	§ 8 Secondary Employment; Non-Compete Clause (1) During the employment relationship, any secondary employment, whether paid or unpaid, requires the employer's prior consent. The Employer will grant consent if the secondary employment does not impair the Employee's ability to fulfill their contractual obligations or otherwise affect the Employer's legitimate interests. (2) While this employment contract is in effect, the Employee is prohibited from working for a company that competes with the Employer or from engaging in entrepreneurial activities that compete with the Employer.
§ 9 Verschwiegenheitspflicht Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über alle ihm während seiner Tätigkeit bekannt werdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und sonstigen geschäftlichen bzw. betrieblichen Tatsachen vertraulicher Natur auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses Stillschweigen zu bewahren und sie nicht unlauter zu verwerfen.	§ 9 Confidentiality Obligation The Employee agrees to maintain confidentiality about all business and operational secrets and other confidential business or operational information that they become aware of during their employment, even after the end of the employment relationship, and not to use it unfairly.
§ 10 Herausgabepflicht Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Arbeitgebers jederzeit oder unaufgefordert beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis sämtliche betriebliche Arbeitsmittel, Unterlagen, Datenträger und Aufzeichnungen sowie etwaige	§ 10 Duty to Return Property The Employee agrees to return all company property, documents, data carriers, records, and any copies made upon request by the Employer at any time or upon termination of employment. The Employee has no right of retention.

angefertigte Abschriften oder Kopien an den Arbeitgeber herauszugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Arbeitnehmer nicht zu.	
§ 11 Beendigung des Arbeitsverhältnisses; einzuhaltendes Verfahren bei Kündigung (1) Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des in § 1 Abs. 1 genannten Enddatums, ohne dass es einer Kündigung bedarf. (2) Das Arbeitsverhältnis kann nach Ablauf der Probezeit unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen (§ 622 BGB) von jeder Partei gekündigt werden. Die gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist für den Arbeitgeber gilt auch für den Arbeitnehmer. (3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. (4) Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen; die elektronische Form ist ausgeschlossen (§ 623 BGB). (5) Möchte der Arbeitnehmer geltend machen, dass eine arbeitgeberseitige Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, muss er nach § 4 KSchG innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim zuständigen Arbeitsgericht erheben. (6) Der Arbeitgeber kann im Fall einer Kündigung den Arbeitnehmer im Rahmen von bestehenden und noch entstehenden Urlaubsansprüchen oder sonstigen Freizeitausgleichsansprüchen und in konkreter Anrechnung von solchen freistellen. Darüber hinaus ist der Arbeitgeber berechtigt, den Arbeitnehmer im Fall einer Kündigung bis zum Ausscheiden unter Fortzahlung der Bezüge ganz oder teilweise von der Arbeit freizustellen, soweit sein Interesse hieran das des Arbeitnehmers an der Weiterbeschäftigung überwiegt. (7) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es eine Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze erreicht oder in welchem dem Arbeitnehmer ein Bescheid eines Rentenversicherungsträgers über die Gewährung einer unbefristeten Rente wegen vollständiger Erwerbsminderung zugestellt wird. Über den Erhalt eines solchen Bescheids hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber unverzüglich zu informieren.	§ 11 Termination of Employment; Procedure for Termination (1) The employment relationship shall end at the end of the end date specified in § 1 (1) without the need for notice of termination. (2) The employment relationship may be terminated by either party after the end of the probationary period in compliance with the statutory notice periods (Section 622 BGB). The statutory extension of the notice period for the employer shall also apply to the employee. (3) The right to terminate without notice remains unaffected. (4) Any termination must be in writing; electronic form is excluded (§ 623 BGB). (5) If the Employee wishes to contest the Employer's termination on grounds of social injustice or other legal invalidity, they must file a lawsuit with the competent labor court within three weeks of receiving the written notice of termination, according to § 4 KSchG. (6) In the event of termination, the Employer may release the Employee from work within the scope of existing and accruing vacation entitlements or other compensatory time off entitlements and in specific offsetting of such. Furthermore, in the event of termination, the employer is entitled to release the Employee from work in whole or in part with continued payment of remuneration until the Employee leaves the company, insofar as the Employer's interest in this outweighs the Employee's interest in continued employment. (7) The employment relationship shall end, without notice of termination being required, at the end of the month in which the Employee reaches the standard retirement age or in which the Employee is notified by a pension insurance provider of the granting of an unlimited pension due to a complete reduction in earning capacity. The Employee must inform the Employer immediately upon receipt of such a decision.
§ 12 Angaben zur Änderung der persönlichen oder familiären Verhältnisse	§ 12 Notification of Changes in Personal or Family Circumstances

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, der Arbeitgeberin umgehend in Textform mitzuteilen, wenn sich seine persönlichen oder familiären Verhältnisse ändern (z.B. neue Anschrift, neue Bankverbindung, Familienstand, Geburt eines Kindes).	The Employee is obliged to notify the Employer in writing of any changes in their personal or family circumstances (e.g., new address, new bank details, marital status, birth of a child) immediately.
§ 13 Datenschutz Der Arbeitnehmer ist gemäß Anlage 2 zu diesem Arbeitsvertrag zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verpflichtet.	§ 13 Data Protection The Employee is obliged to comply with the data protection requirements under the General Data Protection Regulation (GDPR) as stipulated in Appendix 2 of this employment contract.
§ 14 Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweisapapieren Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, seinen Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mitzuführen und den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen.	§ 14 Obligation to carry and present identification documents The Employee is obliged to carry his/her identity card, passport, passport substitute or substitute identity document and to present it to the customs authorities on request.
§ 15 Ausschlussfristen (1) Ansprüche beider Parteien aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach ihrer Fälligkeit gegenüber der anderen Partei in Textform (§126b BGB; z.B. per Brief, Fax, E-Mail) geltend zu machen, andernfalls verfallen sie. (2) Lehnt die andere Partei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb von weiteren drei Monaten nach der Ablehnung oder dem Ablauf der vorgenannten Erklärungsfrist gerichtlich geltend gemacht wird. (3) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Ansprüche aus einer Haftung für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten, für Ansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für Ansprüche aus unerlaubter Handlung, Ansprüche auf die nur mit Zustimmung Dritter verzichtet werden kann, für Ansprüche auf Mindestlohn und für andere unverzichtbare Ansprüche.	§ 14 Preclusion Periods (1) Claims of both parties arising from the employment relationship must be asserted against the other party in text form (§126b BGB; e.g. by letter, fax, e-mail) within three months of their due date, otherwise they shall lapse. (2) If the other party rejects the claim or fails to make a declaration within two weeks of asserting the claim, the claim shall lapse if it is not asserted in court within a further three months of the rejection or the expiry of the aforementioned declaration period. (3) The above paragraphs shall not apply to claims arising from liability for intentional or grossly negligent conduct, for claims arising from injury to life, limb or health, for claims arising from tort, claims which can only be waived with the consent of third parties, for claims for minimum wage and for other non-waivable claims.
§ 15 Schlussbestimmungen (1) Dieser Arbeitsvertrag ist inhaltlich vollständig. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertragsverhältnisses bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, sofern sie nicht auf einer ausdrücklichen oder einer individuell ausgehandelten Abrede beruhen. Auch die Aufhebung des Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform. (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder	§ 15 Final Provisions (1) The content of this employment contract is complete. There are no verbal ancillary agreements. Amendments or additions to this contractual relationship must be made in writing to be effective, unless they are based on an express or individually negotiated agreement. The waiver of the written form requirement must also be in writing. (2) Should individual provisions of this contract be or become invalid or unenforceable in whole or in

undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. Lückenhafte oder unwirksame Regeln sind so zu ergänzen, dass eine andere angemessene Regelung gefunden wird, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien unter Berücksichtigung der mit dem Arbeitsverhältnis verfolgten Zwecke gewollt hätten.	part, this shall not affect the validity of the remainder of the contract. Any incomplete or ineffective provisions shall be supplemented in such a way that another appropriate provision is found which comes as close as possible to what the parties would have wanted in economic terms, taking into account the purposes pursued by the employment relationship.
	PLEASE NOTE: This is only a translation of the German version of the contract. In case of differences between both versions, the German version is legally binding.

Berlin, 12 / 09 / 2025

Flink Expansion 1
GmbH



Lucas Rietz
Geschäftsführer / Managing Director



Arbeitnehmer

Anlagen / Appendices:

Anlage / Appendix 1: Vereinbarung zu Zuschlägen für Feiertags- oder Nachtarbeit / Agreement on surcharges for public holiday or night work

Anlage / Appendix 2: Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) / Obligation to comply with data protection requirements in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR)

[Anlage / Appendix 3: Zusatzvereinbarung über die Nutzung eines privaten Endgeräts („Bring Your Own Device“)] / Additional agreement on the use of a private end device (“Bring Your Own Device”)

[Anlage / Appendix 4: Regeln für sicheres Fahren Sicherheitsunterweisung gemäß § 12 Arbeitsschutzgesetz / Rules for safe driving Safety instruction in accordance with Section 12 of the Occupational Health and Safety Act]

Anlage 1: Zuschläge für Feiertags- oder Nachtarbeit

Stand: September 2025

§ 1 Allgemein

Du wirst in Deiner Funktion als Ops Associate bzw. Rider bei uns eingesetzt. Aufgrund der Service- und Lieferzeiten unseres Betriebs wird es gegebenenfalls auch notwendig sein, dass du Nachtarbeit bzw. Feiertagsarbeit leistest. Du erhältst neben Deiner Grundvergütung Zuschläge für tatsächlich geleistete, Feiertags- oder Nachtarbeit in Höhe der nachfolgenden Bestimmungen.

§ 2 Nachtarbeit

Für die Arbeitszeit an Samstagen sowie Sonntagen nach 22 Uhr (= Nachtarbeit) erhältst du einen Zuschlag zum Grundgehalt in Höhe von 25%.

Die Berechnung des Zuschlags richtet sich nach den tatsächlich geleisteten und dokumentierten Nachtarbeitsstunden.

§ 3 Feiertagsarbeit

Für die Arbeitszeit an gesetzlichen Feiertagen erhältst du einen Zuschlag zum Grundgehalt in Höhe von 25%.

Die Berechnung des Zuschlags richtet sich nach den tatsächlich geleisteten und dokumentierten Arbeitsstunden an Feiertagen.

Annex 1: Bonuses for work on public holidays or at night

Version: September 2025

§ 1 General

You will be employed in your role as an Ops Associate or Rider with us. Due to the service and delivery times of our operation, you may also be required to work nights or holidays. In addition to your basic remuneration, you will receive bonuses for work actually performed on public holidays or at night in accordance with the following provisions.

§ 2 Night work

For working hours on Saturdays as well as Sundays after 10 p.m. (= night work), you will receive a bonus to your basic salary of 25%.

The calculation of the bonuses is based on the night work hours actually worked and documented.

§ 3 Work on public holidays

For work on public holidays, you will receive a bonus to your basic salary of 25%.

The calculation of the bonus is based on the hours actually worked and documented on public holidays.

§ 4 Auszahlung des Zuschlags und Steuer- bzw. Beitragsfreiheit

Die Auszahlung des Zuschlags erfolgt mit der für den jeweiligen Monat gültigen Gehaltsabrechnung.

Die Zuschläge können steuer- und beitragsfrei gewährt werden, sofern die Berechnung für tatsächlich geleistete Arbeit in den begünstigten Zeiten nach den Regelungen des § 3b EStG erfolgt, die nach den einzelnen Zuschlägen gemäß der aufgezeichneten Arbeitsstunden und prozentualen Bemessungshöhen gegliedert werden. Im Falle von steuer- und beitragsrechtlichen Auswirkungen, die infolge einer in der Zukunft liegenden Gesetzesänderung und/oder etwaig abweichenden Handhabung durch die Finanzverwaltung eintreten werden, behalten wir uns vor, die hier genannten Regelung auch zu Deinen Lasten anzupassen.

§ 5 Widerrufsvorbehalt und Schlussformulierung

Wir behalten uns vor, die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Zulagen, soweit gesetzlich zulässig, mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende aus wirtschaftlichen Gründen (insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei Umsatz- und/oder Gewinnrückgang, Verlusten, Investitionserfordernissen oder einer Verfehlung der Geschäftsziele) oder im Fall einer schwerwiegenden Pflichtverletzung durch Dich insoweit zu widerrufen, als Deine Gesamtvergütung um weniger als 25 % verringert wird. Der Widerruf kann ganz oder teilweise erfolgen.

Im Übrigen bleiben die Regelungen des bestehenden Arbeitsvertrags unberührt.

§ 4 Payment of the bonuses and exemption from tax and contributions

The payment of the bonus shall be made with the salary statement valid for the respective month.

Bonuses may be granted tax- and contribution-free, provided that the calculation for work actually performed during the favored periods is made in accordance with the provisions of § 3b of the Income Tax Act, broken down by individual bonuses according to the recorded hours of work and percentage assessment levels. In the event of tax and contribution law consequences that will occur as a result of a future change in the law and/or possible deviating handling by the tax authorities, we reserve the right to adjust the regulation mentioned here also to your disadvantage.

§ 5 Revocation rights and final wording

To the extent permitted by law, we reserve the right to revoke the allowances resulting from this agreement with one month's notice to the end of the month for economic reasons (in particular, but not exclusively, in the event of a decline in sales and/or profits, losses, investment requirements or a failure to meet business targets) or in the event of a serious breach of duty by you to the extent that your total compensation is reduced by less than 25%. The revocation may be made in whole or in part.

In all other respects, the provisions of the existing employment contract shall remain unaffected.

PLEASE NOTE: This is only a translation of the German version of the annex. In case of differences between both versions, the German version is legally binding.

Berlin, 12 / 09 / 2025

Flink Expansion 1
GmbH



Geschäftsführer/ Managing Director



Arbeitnehmer/ Employee

**Anlage 2:
Verpflichtung zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)**

Diego Albs Passos

wurde darauf verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten. Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw. eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten vorgeschrieben ist.

Die Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO festgelegt und beinhalten im Wesentlichen folgende Verpflichtungen:

Personenbezogene Daten müssen

- a) auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden;
- b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;
- c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);
- d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden;
- e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;

**Annex 2:
Obligation to comply with the data protection
requirements of the General Data Protection
Obligation (GDPR)**

Diego Albs Passos

has been obliged that it is prohibited to process personal data without authorization. Personal data may therefore only be processed if consent or a legal regulation permits the processing or if processing of such data is mandatory.

The principles for the processing of personal data are based upon Art. 5 para. 1 GDPR and essentially contain the following obligations:

Personal data must be

- a) processed in a lawful manner and in a manner that is transparent to the data subject;
- b) collected for specified, clear and legitimate purposes and may not be further processed in a manner incompatible with those purposes;
- c) adequate and relevant to the purpose and limited to what is necessary for the purposes of the processing ("data minimization");
- d) factually correct and, where necessary, kept up to date; all reasonable measures shall be taken to ensure that personal data which are inaccurate for the purposes of their processing are immediately erased or rectified;
- e) stored in a form which allows the identification of data subjects only for as long as is necessary for the purposes for which they are processed;

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“);

Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung von arbeitsvertraglichen Pflichten oder spezieller Geheimhaltungspflichten darstellen. Auch (zivilrechtliche) Schadensersatzansprüche können sich aus schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflichtung ergeben. Ihre sich aus dem Arbeits- bzw. Dienstvertrag oder gesonderten Vereinbarungen ergebende Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch diese Erklärung nicht berührt.

Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter.

Ich bestätige diese Verpflichtung.

Ein Exemplar der Verpflichtung habe ich erhalten.

f) processed in a manner that ensures adequate security of personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing and against unintentional loss, destruction or damage through appropriate technical and organizational measures ("integrity and confidentiality");

Violations of this obligation may be punishable by a fine and/or imprisonment.

A breach can also constitute a breach of the work contract obligations or special confidentiality obligations. Claims for damages (under civil law) may also be the result of culpable breaches of this obligation. Your obligation of confidentiality resulting from the employment or service contract, or separate agreements is not affected by this obligation.

The obligation continues to apply even after termination of the employment relationship.

I hereby confirm this obligation.

I hereby confirm that I have received a copy of the obligations.

12 / 09 / 2025



Arbeitnehmer / Employee

Diego Albs Passos



Informationen für Mitarbeiter von Flink zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Art.13 DS-GVO)

Wir (die Flink SE bzw. die mit der Flink SE konzernverbundenen Unternehmen – zusammen „Flink“) verpflichten uns, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die Privatsphäre unserer gegenwärtigen, ehemaligen und künftigen Mitarbeiter zu schützen. Mit diesem Hinweis möchten wir dich über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten als Mitarbeiter von Flink informieren. Zur Bereitstellung dieser Informationen sind wir verpflichtet. Von deiner Seite sind keine Maßnahmen erforderlich.

I. Verantwortlicher und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Der Verantwortliche (Art. 4 DS-GVO) für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten ist die Flink SE, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, E-Mail: contact@goflink.com

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichst du unter folgenden Kontaktdaten:

Cornelius von Cramm
E-Mail: gdpr@goflink.com

II. Nutzungszwecke der personenbezogenen Daten und Rechtsgrundlagen

Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erfolgt für die Zwecke der Erfüllung deines Arbeitsvertrages und für die Zwecke des Einstellungs-, Bewerbungs- und Beförderungsverfahrens. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO und die jeweiligen nationalen Ermächtigungsgrundlagen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Arbeitsverhältnis. Insbesondere verarbeiten wir deine Daten in diesem Zusammenhang, um ein

Information for employees of Flink on the processing of their personal data (Art. 13 GDPR)

We (Flink SE and its affiliates – hereafter referred to as "Flink") are committed to protecting privacy rights of our current, former and future employees when processing their personal data. In the following, we would like to inform you about the processing of your personal data at Flink. We are obliged to provide this information. No action is required on your part.

I. Data controller and contact information of our data protection officer

The data controller (Art. 4 GDPR) of your personal data is Flink SE, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, E-Mail: contact@goflink.com

You may contact our data protection officer as follows:

Cornelius von Cramm
E-Mail: gdpr@goflink.com

II. Purposes of processing and legal justifications

Your personal data is processed for the purpose of fulfilling your employment contract and for the purpose of the recruitment, application and promotion process. The legal basis for such processing are Article 6 (1) 1 lit. b) GDPR and the respective national legal basis for processing personal data in the employment relationship. In particular, we process your data in this context to ensure effective human resources management and to make decisions

effektives Personalmanagement sicherzustellen und Entscheidungen hinsichtlich Einstellung, Vergütung, Gehaltsbuchung, beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten, Weiterbildung, Leistungsbeurteilung, Vergütungsprüfung, Nachfolgeplanung, Zusatzleistungen, Disziplinar- und Beschwerdeverfahren und Vertragsverwaltung zu treffen. Ferner verarbeiten wir Deine personenbezogenen Daten, soweit es für das Anbieten unserer Dienste erforderlich ist. Deine Daten können hierzu auch mit Hilfe von mobilen Applikationen verarbeitet werden, deren Einsatz für die Aufrechterhaltung unseres Geschäftsbetriebs notwendig ist.

Eine weitere Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO), soweit du eine solche Einwilligung, etwa für die Verwendung deines Fotos in unserem Intranet/auf unserer Webseite, ausdrücklich erteilt hast.

Flink unterliegt zudem verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen, die eine Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erforderlich machen können (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO). Diese rechtlichen Verpflichtungen können sich beispielsweise aus arbeits-, steuer-, handels-, außenhandels- oder sanktionsrechtlichen Vorschriften ergeben.

Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erfolgt darüber hinaus, soweit dies für die Wahrung überwiegender berechtigter Interessen von Flink erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO). Hierzu gehören etwa

- die Übermittlung an Geschäftsbereiche innerhalb von Flink, um interne Verwaltungszwecke vornehmen zu können,
- die Verarbeitung für allgemeine Kommunikationszwecke,
- die Sicherstellung unserer IT-Sicherheit,
- Verarbeitungen, um die Abwicklung von Bestellungen zu koordinieren (GPS-Tracking)
- sofern erforderlich, die Durchführung von Compliance-Untersuchungen und eine damit verbundene (auch

regarding recruitment, compensation, salary booking, career development opportunities, training, performance appraisal, compensation review, succession planning, fringe benefits, disciplinary and complaint procedures and contract administration. We also process your personal data to the extent necessary to provide our services. Your data may also be processed using mobile applications, the use of which is necessary for the maintenance of our business.

Further processing of your personal data may, in individual cases, be based on consent (Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR), provided that you have expressly given consent, for example, for the use of your photo on our intranet/website.

Flink is also subject to various legal obligations (Art. 6 (1) 1 lit. c) GDPR that may require the processing of your personal data. Such obligations may follow, for example, from employment, taxation, trade, foreign trade or sanctions laws.

Your personal data is processed to the extent that it is necessary for the purposes of the legitimate interests of Flink (Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR), for example,

- to transmit your personal data within Flink for internal administrative purposes (e.g. for accounting purposes);
- for general communication purposes;
- to ensure IT security and IT operations;
- Processing to coordinate the processing of orders (GPS tracking)
- to use service providers, in particular, internal and external IT service providers who support our business partners;
- Processing to prevent identity fraud

- elektronische) Durchsicht von Korrespondenz und Unterlagen von Mitarbeitern,
- Verarbeitungen, um Identitätsbetrug zu verhindern (Foto Punch in)
- zur Gewährleistung der Gebäude- und Anlagensicherheit (dies schließt auch eine Videoüberwachung ein, soweit diese zum Schutz unserer Hubs erforderlich ist).

Überwiegende berechnigte Interessen können auch bestehen, wenn deine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Gerichts- und Behördenverfahren und/oder im Zusammenhang mit der Geltendmachung bzw. Ausübung von sowie der Verteidigung gegen Rechtsansprüche im In- und Ausland übermittelt werden müssen. Hierzu gehört auch die Übermittlung der Daten an externe Berater.

Zudem kann eine Übermittlung der personenbezogenen Daten auf Grundlage überwiegender berechtigter Interessen erfolgen, um Transaktionsbeteiligten, wie insbesondere Kaufinteressenten, Beratern und anderen Rechtseinheiten innerhalb von Flink die für die Durchführung der Transaktion erforderlichen Informationen zu Verfügung zu stellen. Dies gilt auch im Falle der Veräußerung, Umstrukturierung und/oder des Erwerbs von Unternehmen bzw. Unternehmensteilen.

III. Empfänger der personenbezogenen Daten

Innerhalb von Flink haben ausschließlich autorisierte und für den jeweiligen Aufgabenbereich zuständige Mitarbeiter Zugang zu deinen personenbezogenen Daten. Jeder unserer Mitarbeiter und alle Mitarbeiter externer Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten haben, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln.

Wir sind befugt, Dritte mit der Erbringung bestimmter Dienstleistungen (z.B. im Bereich der IT, Fort- und Weiterbildung oder zur Gewähr

- (photo punch in)
- if necessary, to conduct compliance investigations and related (also electronic) reviews of employee correspondence and documents;
- to ensure building and plant security (including video surveillance to the extent required for the protection of our premises).

Overriding legitimate interests may also be present if your personal data must be transmitted in court proceedings and/or other official proceedings as well as in the context of asserting legal claims or defending against legal claims in Germany or abroad. This also includes the transfer of data to our external consultants.

In addition, personal data may be processed on the basis of overriding legitimate interests in the context of transactions, such as providing in particular potential buyers, advisors and other legal entities within Flink, with the information required. This also applies in the event of the sale, restructuring and/or acquisition of companies or parts of companies.

III. Recipient(s) of your personal data

Within Flink, only authorized staff with relevant competencies will have access to your personal data. Each of our employees as well as staff of third party service providers who have access to and/or process your personal data are obliged to treat such data confidentially.

We are authorised to mandate third parties to provide certain services (e.g. IT services or training), in particular for the purposes set out

sonstiger Zusatzleistungen), insbesondere zur Erbringung der unter II. genannten Zwecke, zu beauftragen. Diese Dienstleister erbringen die Leistung für uns unter unserer Aufsicht und gemäß unseren Anweisungen und können Zugang zu deinen personenbezogenen Daten haben, soweit dies für die Erbringung der Dienstleistungen erforderlich ist. Zudem setzen wir Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater ein.

Darüber hinaus können wir, soweit rechtlich zulässig, deine personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten und/oder im Interesse von Flink an Behörden (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden) und Gerichte bzw. Schiedsstellen übermitteln.

Für die unter Punkt II. und III. genannten Zwecke können wir deine personenbezogenen Daten an Gesellschaften bzw. Stellen im In- und Ausland übermitteln. In Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gelten möglicherweise andere Datenschutzvorschriften als in deinem Wohnsitzland. Soweit eine Übermittlung in Länder außerhalb des EWR erfolgt, werden wir angemessene Vorkehrungen treffen, um den angemessenen Schutz deiner personenbezogenen Daten in diesen Ländern sicherzustellen. Insbesondere haben wir mit diesen Empfängern entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen, die die sog. EU-Standardvertragsklauseln enthalten.

Sofern du die von Flink abgeschlossenen Vereinbarungen zur Absicherung von Datentransfers in Drittländer außerhalb des EWR einsehen möchtest, kannst du dich an gdpr@goflink.com wenden.

IV. Speicherdauer

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir deine personenbezogenen Daten, sobald sie für die unter II. und III. genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, die personenbezogenen Daten nicht mehr für etwaige Verwaltungs- und

under II. These third parties perform services on our behalf and under our supervision as well as in accordance with our instructions and may have access to personal data to the extent that this is required for them to render their services. Furthermore, we engage legal advisors, management consultants and auditors.

In addition, we can – to the extent legally permissible – transmit your personal data to authorities (such as social security institutions, tax authorities or law enforcement agencies) as well as to courts and arbitration tribunals to comply with statutory duties or to act in the interests of Flink.

As regards the purposes set out under II., we may transfer your personal data to domestic and foreign companies or agencies. Countries outside the European Economic Area (EEA) may have different data protection laws than your country of residence. If a transfer to countries outside the EEA takes place, we will take appropriate safeguards to ensure the adequate protection of your personal data in such countries. In particular, we have concluded specific agreements with these recipients, so-called EU Standard Contractual Clauses.

Please send a mail to contact@goflink.com or contact our data protection officer at gdpr@goflink.com if you would like to have further information on the respective safeguards.

IV. Retention and deletion of your personal data

Our general policy is to delete personal data once it does not longer need to be stored for the purposes set out under II. or if they are no longer needed for any court or administrative proceedings and if no statutory obligations or

Gerichtsverfahren benötigt werden und keine anderweitigen (gesetzlichen) Nachweis- und Aufbewahrungspflichten oder Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen.

V. Betroffenenrechte

Unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, hast du das Recht, Informationen über deine personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder Löschung deiner personenbezogenen Daten zu beantragen und/oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen und deine personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (sog. Datenübertragbarkeit) zu erhalten.

Verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten auf Grundlage überwiegender berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO) hast du unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten einzulegen. Deinen Widerspruch kannst du richten an contact@goflink.com oder an unseren Datenschutzbeauftragten unter gdpr@goflink.com. In Fällen, in denen die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten auf Grundlage deiner ausdrücklichen Einwilligung erfolgt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO) hast du das Recht, deine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Deinen Widerruf kannst du richten an contact@goflink.com oder an unseren Datenschutzbeauftragten unter gdpr@goflink.com. Darüber hinaus hast du das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen (Art. 77 DS-GVO).

other legal justification grounds apply.

V. Your rights

Subject to the statutory requirements, the fulfilment of which must be assessed on a case-by-case basis you have the right to receive information about your personal data, to require rectification or deletion of your personal data or the restriction of the processing and to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format (data portability).

Subject to the statutory requirements, the fulfilment of which must be assessed on a case-by-case basis, you also have the right to object to the processing of your personal data, if we process your personal data on the basis of overriding legitimate interests (Art. 6 (1) 1 1 lit. f) GDPR). You can send your objection to: contact@goflink.com or contact our data protection officer.

In cases where the processing of your personal data is based on your explicit consent (Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR), you have the right to revoke your consent at any time. You can send your revocation to: contact@goflink.com or contact our data protection officer at gdpr@goflink.com

Furthermore, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority (Art. 77 GDPR).

**Anlage 3: Zusatzvereinbarung über die
Nutzung eines privaten Endgeräts**

(„Bring Your Own Device“)

**Annex 3: Supplementary agreement on the
use of a private device**

(„Bring Your Own Device“)

§ 1 Einsatz eines privaten Endgerätes

Im Rahmen Deines Arbeitsverhältnisses als Rider nutzt Du Dein privates Endgerät (Smartphone) nach näherer Weisung Deines Arbeitgebers.

§ 1 Use of a private device

Within the employment relationship as a Rider, you use your private device (smartphone) according to the instructions of your employer.

§ 2 Kompensation

Für den Einsatz Deines privaten Smartphones für dienstliche Zwecke erhältst Du als Kompensation eine monatliche Pauschale in Höhe von EUR 3,60 .

Die Pauschale wird zusätzlich zu Deinem vertraglich vereinbarten Grundgehalt und mit dem Gehaltslauf des jeweiligen Monats ausgezahlt.

§ 2 Compensation

For the use of your private smartphone for business purposes, you will receive a monthly allowance of EUR 3.60 as compensation.

The allowance is paid in addition to your contractually agreed basic salary and with the salary run of the respective month.

§ 3 Pflichten des Arbeitgebers

1. Vor dem ersten Einsatz des Smartphones für dienstliche Zwecke, nimmt der Arbeitgeber folgende technische Maßnahmen auf dem Endgerät vor:

- Download und Installation der „Flink Riders App“ für die Auslieferung von Bestellungen, und
- Download und Installation der „Quinix App“ für die Schichtplanung.

§ 3 Duties of the Employer

1. Prior to the first use of the smartphone for official purposes, the employer shall take the following technical measures on the end device:

- Download and installation of "Flink Riders App" for order delivery, and
- Download and installation of "Quinix App" for shift planning.

2. Durch die technischen Maßnahmen stellt der Arbeitgeber die hinreichende Trennung der geschäftlichen und privaten Datenverarbeitung auf dem Smartphone des Arbeitnehmers sicher. Dies geschieht insbesondere durch die Trennung der Plattformen, auf denen jeweils geschäftliche und private Daten zugänglich sind und der Software, die jeweils geschäftlich und privat genutzt wird.
 3. Im Bedarfsfall führt der Arbeitgeber Aktualisierungen und Wartungen an dem Smartphone durch. Solche Maßnahmen erstrecken sich nicht auf privat genutzte Bereiche bzw. Software des Smartphones.
2. By means of technical measures, the employer shall ensure sufficient separation of business and private data processing on the employee's smartphone. This is done in particular by separating the platforms on which business and private data can be accessed and the software that is used for business and private purposes.
 3. If necessary, the employer shall carry out updates and maintenance on the smartphone. Such measures do not extend to privately used areas or software of the smartphone.

§ 4 Pflichten des Arbeitnehmers

1. Du versicherst, dass das genutzte Endgerät in Deinem alleinigen Eigentum steht und verbleibt und Du alleiniger Nutzer des Endgeräts bist.
2. Du hast sicherzustellen, dass unbefugte Dritte einschließlich Familienangehöriger das Smartphone nicht nutzen und es immer so aufzubewahren, dass Dritte ohne Deine Kenntnis keinen physischen Zugriff hierauf nehmen können. Außerdem stellst Du sicher, dass Dritte selbst bei Zugriff auf das Endgerät keine Kenntnis von betrieblichen Inhalten erlangen können.
3. Bei der Nutzung des Smartphones hast Du die hinreichende Trennung dienstlicher und privater Datenverarbeitung entsprechend der nach § 3 dieser Vereinbarung eingerichteten technischen Maßnahmen einzuhalten und jegliche Vermischung geschäftlicher und privater Daten zu unterlassen. Du bist nicht befugt, die technischen Maßnahmen zur Trennung von dienstlicher und privater Datenverarbeitung auszuschalten oder zu umgehen.

§ 4 Duties of the Employee

1. You warrant that the smartphone used is and remains your sole property and that you are the exclusive user of the terminal device.
2. You must ensure that unauthorized third parties, including family members, do not use the smartphone and always store it in such a way that third parties cannot physically access it without your knowledge. In addition, you must ensure that third parties cannot gain knowledge of operational content even if they have access to the terminal device.
3. When using the smartphone, you must ensure adequate separation of business and private data processing in accordance with the technical measures set up under § 3 of this agreement and refrain from mixing business and private data in any way. You are not authorized to switch off or circumvent the technical measures for separating business and private data processing.

- | | |
|--|--|
| <p>4. Bei der Nutzung des Smartphones zu dienstlichen Zwecken hast Du zu gewährleisten, dass immer ausreichend Datenvolumen für die jeweiligen damit zu erbringenden Tätigkeiten (z.B. Auslieferung von Bestellungen) vorhanden ist.</p> <p>5. Im Falle von Diebstahl oder Verlust des Smartphones bist Du verpflichtet, dies Deinem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. Das gilt auch dann, wenn Du nicht sicher bist, ob das Smartphone endgültig weg ist. Der Arbeitgeber haftet nicht für eine im Falle der Fernlöschung oder Fernsperrung geschäftlicher Daten eventuell vorgenommene Löschung, Sperrung oder Beschädigung bzw. den Verlust privater Daten.</p> <p>6. Die Nutzung des Smartphones zu dienstlichen Zwecken ist als Arbeitszeit zu erfassen.</p> | <p>4. When using the smartphone for business purposes, you must ensure that there is always sufficient data volume for the respective activities to be performed with it (e.g. delivery of orders).</p> <p>5. In case of theft or loss of the smartphone, you are obliged to report this to your employer immediately. This also applies if you are not sure whether the smartphone is gone for good. The employer is not liable for any deletion, blocking, damage, or loss of private data in the event of remote deletion or remote blocking of business data.</p> <p>6. The use of the smartphone for official purposes is to be recorded as working time.</p> |
|--|--|

§ 6 Herausgabeanspruch

1. Du bist zur Herausgabe des Geräts an den Arbeitgeber innerhalb der Arbeitszeit verpflichtet, damit der Arbeitgeber selbst oder ein hierzu beauftragter Dritter notwendige Maßnahmen nach § 3 dieser Vereinbarung vornehmen kann. Dies gilt insbesondere, wenn ein Verstoß gegen die Pflichten aus § 4 dieser Vereinbarung vorliegt.
2. Bei der Vornahme dieser Maßnahmen erfolgt kein Zugriff des Arbeitgebers auf die privaten Daten, es sei denn, dies ist zwingend zur Durchführung der Maßnahmen erforderlich.

§ 6 Claim for Surrender

1. You are obligated to surrender the device to the employer within working hours so that the employer itself or a third party commissioned for this purpose can take necessary measures according to § 3 of this agreement. This applies in particular if there is a breach of the obligations under § 4 of this agreement.
2. When taking these measures, the employer shall not have access to the private data, unless this is absolutely necessary for the implementation of the measures.

3. Der Arbeitgeber soll das Gerät bis spätestens zum Ende der Arbeitszeit zurückgeben. Sollte dies im Ausnahmefall nicht möglich sein, ist Dir ein gleichwertiges Ersatzgerät auszuhändigen.

§ 7 Laufzeit der Vereinbarung

1. Diese Zusatzvereinbarung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und gilt ab dem vertraglich vereinbarten Beginn deiner Tätigkeit. Sie kann jederzeit durch Dich oder den Arbeitgeber ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Du und der Arbeitgeber bleiben zur Einhaltung der in dieser Zusatzvereinbarung normierten Pflichten verpflichtet, bis die geschäftlichen Daten vom Endgerät entfernt und alle technischen Maßnahmen nach § 3 dieser Vereinbarung rückgängig gemacht worden sind.
2. Diese Zusatzvereinbarung endet spätestens mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Einer gesonderten Kündigung dieser Zusatzvereinbarung bedarf es dann nicht.

§ 8 Anwendbares Recht, Salvatorische Klausel, Ausfertigung

1. Für die Auslegung dieser Zusatzvereinbarung ist allein die deutsche Fassung maßgeblich. Die englische Fassung dient allein Informationszwecken.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Zusatzvereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Zusatzvereinbarung nicht berührt.

3. The employer shall return the device by the end of working hours at the latest. If this is not possible in exceptional cases, you must be given a replacement device of equal value.

§ 7 Duration of this Agreement

1. This supplementary agreement is concluded for an indefinite period and is valid from the contractually agreed start of your employment. It may be terminated at any time by you or the employer without notice. You and the employer remain obligated to comply with the duties standardized in this supplementary agreement until the business data has been removed from the terminal device and all technical measures have been reversed in accordance with § 3 of this agreement.
2. This supplementary agreement shall end no later than upon termination of the employment relationship. Separate termination of this supplementary agreement is then not required.

§ 8 Applicable law, severability clause, duplicate

1. The German version alone shall be authoritative for the interpretation of this Supplementary Agreement. The English version is for information purposes only.
2. Should individual provisions of this Supplementary Agreement be or become invalid or unenforceable in whole or in part, this shall not affect the validity of the remaining Supplementary Agreement.

3. Diese Zusatzvereinbarung ist zweifach ausgefertigt worden. Jede Partei hat eine von der anderen Partei im Original unterschriebene Ausfertigung erhalten.

3. This supplementary agreement has been executed in duplicate. Each Party has received one original copy signed by the other Party.

Berlin, 12 / 09 / 2025



Geschäftsführer/ Managing Director



Arbeitnehmer/ Employee



Regeln für sicheres Fahren Sicherheitsunterweisung gemäß § 12 Arbeitsschutzgesetz

Die Sicherheit unserer Fahrer ist uns extrem wichtig, daher nehmt euch die Zeit, die Regeln zu lesen, zu verstehen und zu verinnerlichen. Leider sind wir Rider nicht alleine auf der Straße, sondern wir teilen uns die Straße und sonstigen öffentlichen Verkehrsraum mit anderen

Verkehrsteilnehmern (insbesondere Autos, Bussen, Motorrädern und Fußgängern) und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, den Straßenverkehr für alle so sicher wie möglich zu gestalten. Helft uns dabei!

1. Tragt einen **ordnungsgemäß angepassten Fahrradhelm**. Wir wollen, dass ihr sicher seid - immer!
2. Stellt euer Fahrrad passend ein. Der Sattel sollte waagrecht sein. **Die Sitzhöhe sollte auf Hüfthöhe eingestellt sein**. Die Lenkerhöhe sollte etwa auf gleicher Höhe wie der Sattel sein.
3. Überprüft eure Ausrüstung. **Prüft** vor der Fahrt, ob die **Reifen richtig aufgepumpt** sind und ob die **Bremsen und das Licht** einwandfrei funktionieren.
4. Fahrt immer mit **beiden Händen am Lenker**. Tragt die **komplette Bestellung im Rucksack**.
5. Achtet auf Gefahren im Straßenverkehr und weicht ihnen aus. **Achtet auf Hindernisse wie Schlaglöcher, Glasscherben, Schotter, Pfützen, Laub und Hunde**.
6. **Denkt immer daran, dass ihr mit einem E-Bike fahrt und dass ihr schneller seid als die meisten anderen Radfahrer und daher**



Safety Riding Rules Sicherheitsunterweisung gemäß § 12 Arbeitsschutzgesetz

The safety of our riders is extremely important to us, please take the time to read and comprehend the rules. Unfortunately, we riders are not alone while riding and share our roads and the public space in general with motor vehicles (such as cars, buses and motorcycles) and pedestrians. We want to ensure our roads are as safe as possible for everyone. Help us create a safe riding environment!

1. Wear a **Properly Fitted Bicycle Helmet**. We want you to stay safe always!
2. **Adjust Your Bicycle to Fit**. The seat should be level front to back. The seat height should be adjusted to your hip level. The handlebar height should be around the same level as the seat.
3. Check Your Equipment. Before riding, **inflate tires properly** and check that your **brakes and lights work**.
4. Control Your Bicycle. Always ride with **both hands on the handlebars**. Carry the full order inside the backpack.
5. Pay attention while riding and avoid road hazards. **Be on the lookout for hazards such as potholes, broken glass, gravel, puddles, leaves, and dogs**.
6. Keep in mind that you are **riding an E-bike and that you are faster than most other cyclists and therefore cars can misjudge your speed**. Anticipate risk while being wise with your judgement.

- Autos eure Geschwindigkeit falsch einschätzen könnten.** Fahrt vorausschauend und seid ein umsichtiger Rider.
7. Fahrt mit dem Verkehrsfluss. **Fahrt auf der rechten Seite in der gleichen Richtung wie die anderen Fahrzeuge.**
 8. **Befolgt stets** die Verkehrsregeln. Als Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr müsst ihr **alle Verkehrsschilder, Signale und Fahrbahnmarkierungen befolgen. Haltet euch auch an Geschwindigkeitsbegrenzungen** und verhaltet euch umsichtig und rücksichtsvoll gegenüber allen anderen Verkehrungsbedingungen.
 9. Fahrt **nicht** auf dem **Gehweg** und bitte fahrt entsprechend vorsichtig bei **schlechten Witterungsbedingungen.**
 10. Fahrt vorhersehbar. **Fahrt nicht in Schlangenlinien, sondern geradeaus und umkurvt keine stehenden Autos an den Ampeln.**
 11. Bleibt wachsam und fokussiert auf den Straßenverkehr. Benutzt Augen UND Ohren, um den Verkehr zu hören und gefährliche Situationen zu vermeiden. **Tragt beim Fahren keine Kopfhörer.**
 12. **Schaut** euch um bevor ihr abbiegt. Wenn ihr nach **links oder rechts abbiegt, schaut** immer nach **hinten**, ob der **Verkehr** unterbrochen ist, und **gebt ein "Armzeichen", bevor ihr abbiegt. Achtet** auf den links- oder rechts **abbiegenden Verkehr.**
 13. Achtet auf geparkte Autos. **Fahrt weit genug vom Bordstein weg, um unvorhergesehene Ereignisse (wie sich öffnende Türen oder ausfahrende Autos) zu vermeiden.**
 14. Bitte kontaktiert euren **Vorgesetzten**, wenn ihr **Zweifel** habt, ob das **Fahrrad verkehrssicher** ist oder ihr den **Akku herausnehmen oder einlegen** wollt.
 7. Go with the Traffic Flow. **Ride on the right side of the road and in the same direction as other vehicles.**
 8. **Obey All Traffic Laws.** A bicycle is a vehicle and you're a driver. When you ride in the street, **obey all traffic signs, signals, and lane markings.** Ride within the respective speed limits and be prudent and respectful to all other road users (including pedestrians).
 9. **Do not** ride on the **sidewalk** and be cautious while riding under **bad weather conditions.**
 10. Be Predictable. **Maintain balance and ride in a straight line, not in and out of cars. Signal your moves to others.**
 11. Stay Alert at all times. Beware of the surroundings and **use your eyes AND ears.** Always use your senses to react to the traffic and avoid dangerous situations. **Don't wear headphones when riding.**
 12. Look Before Turning. **When turning left or right, always look behind you for a break in traffic, then "arm-signal" before making the turn.** Watch for left- or right-turning traffic.
 13. Watch for Parked Cars. **Maintain distance from the curbside to avoid unexpected actions from parked cars (such as doors opening, or cars pulling out).**
 14. Always reach out for help to your **supervisor** when in doubt, if the bike is **in riding condition or not.** Also in situations where you want to **insert or take out the battery.**

Title	DE Rider Part-time 32 Limited - December 2025
File name	RackMultipart20251117-80-i3rwi.docx
Document ID	50488605f3895e9a492618f0545bbbae5762df96
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	● Signed

This document was signed on web.fountain.com

Templates	DE Rider Part-time 32 Limited - December 2025
-----------	---

Document history

 SENT	12 / 09 / 2025 10:24:49 UTC	Sent for signature to Diego Albs Passos (diegoalbs@proton.me) from notifications@fountain.com IP: 52.72.66.54
 VIEWED	12 / 09 / 2025 10:37:52 UTC	Viewed by Diego Albs Passos (diegoalbs@proton.me) IP: 109.42.49.2
 SIGNED	12 / 09 / 2025 10:53:41 UTC	Signed by Diego Albs Passos (diegoalbs@proton.me) IP: 109.42.49.2
 COMPLETED	12 / 09 / 2025 10:53:41 UTC	The document has been completed.